

지방공무원 업무대행 제도 운영 계획

I 목적

- 지방공무원의 병가, 출산휴가, 유산휴가, 사산휴가, 재난이나 재해에 대응하기 위한 출장 또는 파견, 휴직에 따라 발생하는 업무에 대하여 소속 지방공무원을 업무대행자로 지정하여 책임행정 구현 및 행정의 안정화를 추구
- 업무대행자 수당 지급을 통한 사기 진작

II 근거

- 「지방공무원 임용령」제38조의16(휴직자 등의 업무를 대행하는 공무원)
- 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」제14조의2(업무대행수당)
- 「공무원 재해보상법 시행령」제58조(재활 및 직무복귀 지원 등)
- 「지방공무원 인사제도 운영지침」(행정안전부예규 제327호, 2025. 6. 2.)

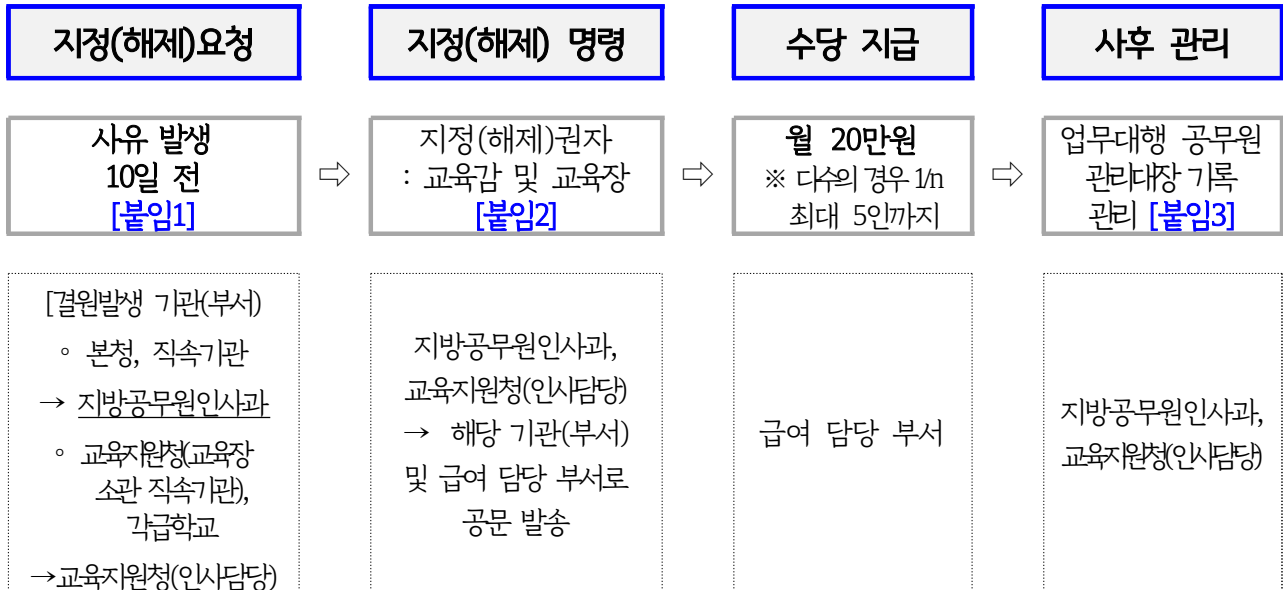
III 기준

- 병가, 출산휴가, 유산휴가, 사산휴가, 재난이나 재해에 대응하기 위한 출장 또는 파견 중이거나 휴직 중인 공무원의 업무를 동일 부서 소속 공무원이 대행할 경우
 - 결원기간이 30일 이상인 경우, 실제 업무를 대행하는 공무원을 대행자로 지정하고「지방공무원수당 등에 관한 규정」에서 정하는 바에 따라 수당을 지급할 수 있음
 - 「지방공무원 임용령」 제38조의16제3항 및 「공무원 재해보상법 시행령」제58조제3항에 따른 병가, 유산휴가, 사산휴가 및 재난이나 재해에 대응하기 위한 출장 또는 파견의 경우에는 30일 이상 병가·휴가를 사용하거나 출장하거나 파견되는 공무원, 육아휴직 외 휴직의 경우에는 6개월 미만의 휴직을 사용하는 공무원으로 한정

※ 위 사항에 해당되지 않는 경우 업무대행수당 지급 불가 (예: 장기재직휴가, 연가 등)

- **결원대체 인력을 채용하였을 경우 업무대행자 지정은 불가**하며, 기관(부서) 과원 상태인 경우 업무대행공무원을 지정하는 것은 부적절함

IV 업무대행자 지정 및 해제 처리 절차



※ 「지방공무원법」 제2조제2항제1호에 따른 일반직공무원의 지정 및 해제에 적용

① 지정 요청

- 업무대행 시작 10일 전까지 인사담당부서에 “업무대행지정요청서” [붙임1] 및 업무분장표(변경 전·후)를 첨부하여 신청
- 실제 업무를 대행하는 1인 지정이 원칙이나 업무 특성상 다수인 지정 필요 시 최대 5인까지 가능
 - 병가, 출산휴가, 유산휴가, 사산휴가, 재난/재해 대응 출장 → NEIS 복무 승인완료 후 신청
 - 휴직, 재난/재해 대응 파견 → 발령 이후 신청
- 업무대행 수당은 소급이 불가하므로, 원칙적으로 업무대행이 시작되기 전 지정 요청
 - ※ 업무대행 요청기관에서는 피업무대행자의 복무승인/발령 사항을 검토하여 대행 업무가 누락되지 않도록 “업무대행지정요청서”를 작성
 - ※ 신청 기관에서는 업무대행 기준을 참고하여 피업무대행공무원의 업무내용, 직무수행요건 등을 종합적으로 검토한 후 직무수행에 가장 적합하다고 판단되는 자를 업무대행자로 신청

② 지정 명령

- 업무대행 지정권자는 지정 요건 검토 후, 업무대행 지정 요청기관으로 “업무대행지정 명령서” [붙임2] 승인 통보
 - ※ 업무대행공무원을 지정할 때는 ‘피업무대행공무원’, ‘대행기간’, ‘대행업무’를 명시

※ 승인 통보 시, 업무대행자의 업무대행수당 지급을 위해 급여 담당 부서에 공문 발송/공람 등 안내

③ 업무대행수당 지급(급여 담당 부서)

- 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」제14조의2(업무대행수당)의 규정에 의하여 예산의 범위 내에서 월 20만원의 업무대행수당을 지급
- 업무대행자를 1명 지정하였을 경우 : 월 20만원
- 동일 업무에 대해 업무대행 공무원이 다수(최대 5인 이내)인 경우 다음 계산식에 따라 지급

$$\text{월 지급금액} = 20\text{만원} \times \frac{1}{\text{업무대행 지정 인원 수}}$$

④ 사후 관리 및 해제 요청

- 업무대행기간의 만료, 출산휴가·육아휴직 공무원의 복직 또는 결원보충, 대체인력 채용 등의 사유로 업무대행의 필요성이 없어진 경우, 그 사유가 발생한 날 부터 업무대행지정을 해제하여야 함
- 업무대행 사유가 조기 소멸(복직, 결원보충, 대체인력 채용 등)될 경우, 부서(기관)장은 지정권자에게 업무대행사유 소멸 10일 전까지 “업무대행 해제 요청서” [붙임1]을 첨부하여 해제요청을 하고, 지정권자는 요청서를 검토하여 업무대행 해제 공문 통보[붙임3]
- 업무대행기간의 만료에 따른 해제인 경우, 지정권자는 해당기관(부서)에 업무대행 지정 해제를 공문으로 통보[붙임3]하여 수당 지급에 오류가 없도록 관리 → 기간 만료에 따른 해제 통보는 대상 기관(부서)장의 요청서 불요

※ 해제 통보 시, 업무대행자의 업무대행수당 지급 중단을 위해 급여 담당 부서에 공문 발송/공람 등 안내

- 인사담당부서에서는 업무대행공무원으로 지정(해제)된 사항을 “업무대행 공무원 관리대장” [붙임4]으로 관리

- 붙임 1. 업무대행 지정(해제) 요청서
2. 업무대행 지정 명령서
3. 업무대행 해제 통보(예시)

4. 업무대행 공무원 관리대장



참고 법령 등

[지방공무원 임용령]

제38조의16(휴직자 등의 업무를 대행하는 공무원) ① 임용권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 공무원의 업무를 대행하도록 하기 위하여 시간선택제임기제공무원 및 한시임기제공무원을 임용할 수 있다. 다만, 해당 공무원의 휴직으로 인하여 법 제41조제1항에 따라 결원을 보충하거나 다른 공무원에게 그 업무를 대행하도록 명하는 경우에는 그렇지 않다.

1. 법 제63조제1항 또는 제2항에 따라 소속 공무원이 휴직하는 경우
2. 「지방공무원 복무규정」 제7조의5에 따른 병가 또는 같은 규정 제7조의7제3항 및 제4항에 따라 소속 공무원에게 출산휴가를 허가하거나 유산휴가 또는 사산휴가를 주는 경우
3. 시간선택제전환공무원으로 지정한 경우. 이 경우 그 업무를 대행하기 위하여 임용하는 시간선택제임기제공무원 및 한시임기제공무원의 근무시간은 시간선택제전환공무원의 남은 근무시간 범위로 한정한다.

② 임용권자는 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난이나 「자연재해대책법」 제2조제1호에 따른 재해에 대응하기 위해 출장 또는 파견 중인 공무원의 업무를 다른 공무원에게 대행하도록 명할 수 있다.

③ 임용권자는 제1항 각 호 외의 부분 단서 또는 제2항에 따라 업무를 대행하는 공무원에게 예산의 범위에서 「지방공무원수당 등에 관한 규정」에서 정하는 바에 따라 수당을 지급할 수 있다.

[지방공무원 수당 등에 관한 규정]

제14조의2(업무대행수당) ① 「지방공무원 임용령」 제38조의16제3항 및 「공무원 재해보상법 시행령」 제58조제3항에 따라 병가, 출산휴가, 유산휴가, 사산휴가, 재난이나 재해에 대응하기 위한 출장 또는 파견 중이거나 휴직 중인 공무원(병가, 유산휴가, 사산휴가 및 재난이나 재해에 대응하기 위한 출장 또는 파견의 경우에는 30일 이상 병가·휴가를 사용하거나 출장하거나 파견되는 공무원, 육아휴직 외 휴직의 경우에는 6개월 미만의 휴직을 사용하는 공무원으로 한정한다)의 업무를 대행하는 공무원에게는 예산의 범위에서 월 20만원의 업무대행수당을 지급한다. 다만, 같은 업무를 대행하는 공무원이 여러 명인 경우 업무대행수당은 다음 계산식에 따라 지급한다.

$$\text{월 지급금액} = 20\text{만원} \times \frac{1}{\text{업무대행 지정 인원 수}}$$

[공무원 재해보상법 시행령]

제58조(재활 및 직무복귀 지원 등) ① 임용권자는 공무상 재해를 입은 소속 공무원의 원활한 직무복귀를 위해 본인의 의사를 반영하여 보직할 수 있도록 노력해야 하며, 공무상 재해로 인한 건강상태를 이유로 인사에 불리한 처우를 해서는 안 된다.

② 임용권자는 공무원 인사 관계 법령에 따른 필수보직기간에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 공무상 재해로 인해 현 직위에서 근무하기 곤란하다고 판단되는 경우에는 다른 직위로 전보할 수 있다.

1. 공무상 요양 중인 공무원

2. 공무상 요양을 마친 공무원으로서 요양을 마친 후 1년 이내인 공무원

③ 임용권자는 공무원 인사 관계 법령에 따른 공무상 질병휴직으로 인한 결원이 보충되지 않은 경우에는 해당 공무원의 업무를 대행하는 공무원을 지정할 수 있다. 이 경우 업무를 대행하는 공무원에게는 예산의 범위에서 수당 관계 법령에서 정하는 바에 따라 수당을 지급할 수 있다.

④ 법 제47조제2항제5호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 의료·직무·사회심리 재활 등 종합적인 재활 및 직무복귀 지원 계획의 마련

2. 재활 및 직무복귀 관련 조사·연구 등을 위한 전문 인력의 양성

3. 조기 직무적응을 위한 직무연수, 재훈련 등 교육 지원

4. 공무상 재해로 상실된 신체기능 보완을 위한 보조기기 지원(법 제22조제1항 각 호에 따른 요양에 해당하는 경우는 제외한다)

5. 그 밖에 재활 및 직무복귀 지원을 위한 사업으로서 심의회의 심의를 거쳐 인사혁신처장이 정하는 사항

[지방공무원 인사제도 운영지침]

제88조(업무대행공무원) ① 임용권자는 임용령 제38조의16에 따라 시간선택제임기제공무원 및 한시임기제공무원을 임용하거나 업무대행공무원을 지정할 수 있다.

② 임용권자가 제1항에 따라 업무대행공무원을 지정할 때는 ‘피업무대행공무원’, ‘대행기간’, ‘대행업무’를 명시하여야 한다.

③ 업무대행공무원은 실제 업무를 대행하는 1인을 지정하는 것을 원칙으로 하되, 다수인을 지정할 필요가 있는 경우에는 5인 이하의 범위에서 지정할 수 있다. (시간선택제 전환공무원의 업무를 대행하는 경우에는 3인 이하로 지정한다)

④ 업무대행기간의 만료, 출산휴가·육아휴직 공무원의 복직, 시간선택제 전환공무원의 지정해제 또는 결원보충, 대체인력 채용 등의 사유로 업무대행의 필요성이 없어진 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 업무대행공무원 지정을 해제하여야 한다.

[붙임1] 업무대행지정(해제) 요청서

업 무 대 행 (☒ 지 정 , ☐ 해 제) 요 청 서			
피업무대행공무원	직 급 : 성 명 :		
업무대행지정(해제) 사 유	※ 복무/발령 내역(사유, 결제완료 여부 등) 확인 필수		
업무대행기간	20 . . . ~ 20 . . .		
업무대행지정(해제) 공 무 원	직 급	성 명	대행업무 내용
			※ 대행 업무 누락되지 않도록 작성
요청자 (소속기관장)	직 성명 (인)		
별첨 1. 기존 피업무대행공무원 및 업무대행자 업무분장표 사본(신청시 제출) 2. 변경 업무대행자 업무분장표 사본(신청시 제출)			

[붙임2] 업무대행 지정명령서

업 무 대 행 지 정 명 령 서						
소속	00초	업무대행 공무원	직급	행정8급	성명	000
			직급	행정7급	성명	000
		피업무대행공무원	직급	행정7급	성명	000
업무대행지정사유		병가(20 . . . ~ 20. . .)				
업무대행 기간		20 . . . ~ 20 . . .				
대행업무 내용		8급 000	▶ 대행 업무			
			▶			
위와 같이 업무대행 지정을 명함						
년 월 일						
경기도교육감						

[붙임3] 업무대행 공무원 해제 통보 (예시)

상호존중, 행복한 동행의 첫 걸음

경기도교육청



수신 해당 부서(기관), 급여 담당 부서
(경유)

제목 업무대행공무원 지정 해제

1. 관련

- 가. 「지방공무원 임용령」 제38조의16(휴직자 등의 업무를 대행하는 공무원)
나. 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 제14조의2(업무대행수당)
다. 「지방공무원 인사제도 운영지침」(행정자치부 예규 제314호, 2025.1.7.)
라. 부서명-0000(2025.00.00) 「업무대행 공무원 지정」

2. 업무대행공무원 지정을 다음과 같이 해제하니, 수당 지급 등 관련 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

피대행자		업무대행자		해제일자	해제사유
소속(직급)	성명	소속(직급)	성명		

끝.

경기도교육감

협조자

시행 - 000 () 접수 ()
우 경기도 수원시 ~ / http://
전화 031-0000-0000 /전송 031-0000-0000 / 000000000@korea.kr /

[붙임4] 업무대행공무원 관리대장

업무대행공무원 관리대장

연 번	소 속	업무대행자		지정사항				해제사항		
		직급	성명	일자	사 유 (대상)	지정 기간	관련 문서번호	일자	사유	관련 문서번호
예시	00초			(시작일)	출산휴가 (000)		(지정 공문)	(종료일)	복직	(해제 공문)

※ 업무대행 해제사항: 조기소멸사유, 기간만료 등 작성